

March 2026. Issue 205

ZOOM IN TRADE

신한관세법인 월간 관세 무역 소식지



Where Is Grace Chang?

03 ... Lower you go, taller the trees



생각과 현실

06 ... 할당관세 제도개선과 시장개입 - 서두르지 말아야 한다



최신 관세 판례 분석

10 ... 관세법상 외국물품이 우리나라에 반입되어 수입이 이루어진 시점이 문제된 사건 (대법원 2025두 34241)



논리로 푸는 HS 사례

13 ... 섬유재질의 가방, '핸드백(4202.22)'과 '기타가방(4202.92)'의 구분 (조심 2025관0007)



Global Customs Insight

16 ... [트럼프 상호관세 무효화 판결과 재부과(Plan B) 대응 전략]



FTA 및 수출입 실무 안내

19 ... 「대한민국과 영국 간의 자유무역협정」 개정 발효



관세무역개정 내용과 의견

22 ... 「보세화물관리에 관한 고시」 일부 개정

Lower you go, taller the trees

장 승 희
대표 관세사

“
물은 만물을 이롭게 하지만 다투지 않고,
자랑하지도 않으며, 조용히 낮은 곳에
머뭅니다.
”



붉은 산봉우리들이 장관을 이루는 미국 세도나에는 깊은 계곡들이 있습니다. 선인장이 가득한 봉우리로 향해 걷다 보면, 이따금 길은 갑자기 깊은 계곡을 마주하게 됩니다. 선인장과 덤불 사이의 길에서 내려다보면, 계곡 아래에는 풍성한 잎을 가진 키 큰 나무들이 숲을 이루고 있습니다. 그리고 그 **가장 낮은 곳에 조용히 흐르는 시냇물**이 있습니다.

겉으로 보기에는 보잘것없어 보이는 작은 물줄기이지만, 그 아래에는 풍부한 지하수가 흐른다고 합니다. 높은 산봉우리에 쌓인 눈이 녹아 계곡으로 스며들고, 여름에 내린 비도 자연스럽게 낮은 곳으로 모입니다. 모인 물은 계곡의 토양을 적시며 생명을 키워 냅니다.

계곡 깊숙한 곳에서 흐르는 물과 비옥한 흙 덕분에 그곳의 나무들은 크고 빠르게, 그리고 아름답게 자랍니다. 그러나 높은 곳으로 올라갈수록 상황은 달라집니다. 물은 부족하고 기후는 거칠어집니다. 그런 환경에서는 나무들이 오래 버티기 어렵습니다. 결국 그곳에는 선인장과 덤불 같은 식물만이 살아남습니다.

이번 달 생각과 현실은 **‘할당관세 제도개선과 시장개입 - 서두르지 말아야 한다’**입니다. 최신 관세 판례 분석은 **‘관세법상 외국물품이 우리나라에 반입되어 수입이 이루어진 시점이 문제된 사건 (대법원 2025두 34241)’**이며, 논리로 푸는 HS 사례는 **‘섬유재질의 가방, ‘핸드백(4202.22)’과 ‘기타가방(4202.92)’의 구분 (조심 2025관0007)’**입니다. 또한 *Global Customs Insight*는 **‘[트럼프 상호관세 무효화 판결과 재부과(Plan B) 대응 전략]’**이며, FTA 수출입 실무 안내는 **‘대한**

민국과 영국 간의 자유무역협정」 개정 발효, 관세무역개정 내용과 의견은 「보세화물관리에 관한 고시」 일부 개정'입니다.

물은 낮은 곳으로 흐릅니다.

동양의 한 고전에서는 최고의 선을 물에 비유합니다. 물은 만물을 이롭게 하지만 다투지 않고, 자랑하지도 않으며, 조용히 낮은 곳에 머물습니다. 물가의 나무들에게 영양을 공급하고, 숲 속 동물들에게는 쉼터가 됩니다. 낮은 곳에 머물면서도 수많은 생명을 살리는 존재가 되는 것, 그것은 참으로 경이로운 일입니다.

그러나 많은 사람들은 더 높은 곳을 바라봅니다. 높은 자리, 많은 재물, 큰 명성을 얻으면 더 행복해질 것이라 기대합니다. 지금의 자리에 만족하지 못한 채, 끊임없이 더 높은 곳을 갈망합니다. 위로 올라갈수록 환경은 거칠어집니다. 날씨는 변덕스럽고 바람은 거세집니다. 영양을 공급해 줄 물도 점점 부족해집니다. 그런 환경에서 살아남기 위해서는 가까이에서 경쟁자가 없어야 합니다. 뾰족한 가시를 내밀고, 서로를 밀어내며 자리를 지키려 합니다. 내가 더 높은 곳으로 올라가고, 더 많은 것을 차지하기 위해, 경쟁은 계속됩니다. 어제의 동지와 동맹까지 발판으로 삼고, 서로를 딛고 더 높이 올라가려 목을 빼어 듭니다. 뾰족한 가시로 상처를 주기도 합니다.

낮은 곳으로 내려가면 어떨까요..?

걸음을 멈춰 봅니다. 지금까지 우리는 높은 곳을 향해 쉬지 않고 걸어왔습니다. 두 주먹을 불끈 쥐고, 앞서거니 뒤서거니, 좌고우면하지 않으며 올라온 길입니다. 잠시 숨을 고르며 아래를 바라봅니다. 다시 위쪽도 바라봅니다. 거센 비바람 속에서 버티고 서 있는 나무들이 보입니다. 가시로 무장한 작지만 강인한 나무들입니다.

그러나 우리는 어쩌면 그런 나무가 아니라, 풍성한 잎과 열매를 맺는 나무가 되기를 더 바라는지도 모릅니다. 주위에 시원한 그늘을 드리우고, 맛있는 열매를 나눌 수 있는 나무. 시냇가에 뿌리를 내리고 물을 마시며 건강한 자양분을 얻는 그런 나무 말입니다. 때로 가뭄이 오면 기대했던 만큼의 잎과 열매를 내지 못할 수도 있습니다. 바라고 기대하는 이웃에게 도움이 되지 못할 때도 있습니다.

그럼에도 두려움을 내려놓고 발걸음을 돌려 아래로 내려갑니다. 시냇가로 향합니다. 서로
경계하며 경쟁하며 살아가는 가시나무가 아니라, 함께 숲을 이루는 이웃이 되기 위함입니다.
시냇가에 뿌리를 깊게 내린 나무는 내일의 불확실성에 쉽게 흔들리지 않습니다. 폭풍이
몰아치고 가뭄이 닥쳐도, 뿌리가 닿아 있는 수원이 마르지 않는 한 그 생명력은 꺾이지 않기
때문입니다. 자신의 생명이 어디에 닿아 있는지 아는 사람은 두려워하지 않습니다. 세상의 거친
풍파에 휩쓸리지 않으며 고난이 와도 꺾이지 않습니다.

단단한 평안입니다. 이웃과 함께 손을 잡고 있을 때에 이루어지는 풍요로움입니다. 나의
이익만을 위해 뽀족하게 가시를 곧추세울 때에는 보이지 않는 신뢰의 관계입니다. 겸손한
마음으로 낮은 곳으로 내려가 이웃을 섬기려 할 때에 주어지는 기적입니다.

그리고 언젠가,

우리 뒤에 올 세대들이 편히 쉬어 갈 울창한 숲을 준비하는 사랑의 걸음입니다.

감사합니다.

신한권세법인
장승희





생각과 현실

할당관세 제도개선과 시장개입 - 서두르지 말아야 한다

- 할당관세 운영에 대한 제 문제들 -

정부는 물가 대응의 핵심 수단으로 할당관세 제도를 전례 없이 폭넓고 빈번하게 활용하고 있다. 2022년 6월 돼지고기를 시작으로 소고기, 닭고기 등 주요 축산물은 물론, 이제는 바나나, 당근, 무, 배추, 양배추, 심지어 오렌지나 파인애플 주스에 이르기까지 그 범위가 무차별적으로 확대되고 있다. 특히 사과나 배 가격이 오르면 평소 시장에서 일반인이 접하기 어려운 만다린, 두리안, 망고, 아보카도 같은 열대과일까지 관세를 30% 인하하며 시장에 개입하고 있다. 하지만 이러한 '전방위적 할당관세'가 과연 지속 가능한 물가 대책인지, 아니면 시장의 건강한 생태계를 파괴하는 독이 되고 있는지 냉정하게 짚어봐야 할 시점이다.



서영진

부대표/관세사

wedin8@shcs.kr

[PROFILE]

- 신한관세법인
- 기업심사
- 외환 컨설팅
- FTA 자문

1. 현상을 외면한 성급한 개입의 문제

정부의 개입은 너무나 빠르고 일방적이다. 무더위로 가을배추 작황이 좋지 않아 일시적으로 가격이 급등하면, 정부는 마치 배추 가격 때문에 김장 물가가 서민 경제를 파탄 낼 것처럼 공포 분위기를 조성하며 수입 배추를 대거 들여온다. 그러나 개방 경제 체제에서 소비자는 정부가 개입하지 않아도 수입김치를 먹거나 한두 달만 기다리면 출하될 새로운 배추를 먹을 수 있고, 다른 채소로 소비를 전환할 수 있는 자생적 조절 능력을 갖추고 있다. 사과와 배가 비싸면 귤이나 딸기 같은 대체재를 소비하면 그만이다.

오히려 수입 가격의 상승은 국산 농가와 축산농가가 그간의 손실을 보전하고 소득을 높일 수 있는 기회가 되기도 하며, 이는 정부의 농가 보조금 지출을 줄이는 긍정적인 효과도 있다. 하지만 정부가 할당관세 인하라는 '방패'로 가격을 인위적으로 눌러버리면, 시장의 가격 신호는 왜곡되고 농민들의 생산 의욕은 꺾이게 된다. 결국, 당장의 '체감 물가'라는 수치와 선전에 매몰된 성급한 개입이 시장의 긴 호흡을 망치고 있는 셈이다.

2. 단순 논리에 갇힌 '폭리' 프레임의 허구와 모순

정부는 할당관세 시행 후 가격이 즉각 떨어지지 않으면 수입업체가 관세 인하분을 가로채 '폭리'를 취하고 있다고 단정 짓는다. 관세가 내려가면 수입 원가가 낮아지니 당연히 판매 가격도 그만큼 내려가야 한다는 지극히 단순한 산술적 인식 때문이다. 그러나 실제 시장은 그렇게 단순하게 작동하지 않는다. 농·축산물 시장은 다수의 수입업체가 경쟁하는 구조이기에, 특정 업체가 관세 인하분을 독점하려 해도 경쟁 업체가 가격을 낮추면 결국 시장 가격은 하락하게 된다. 실제로 2022년 할당관세 시행 전후 기업들의 이익 통계를 보면 오히려 이익이 줄어든 경우가 허다하며, 이는 수입업체가 '폭리'를 취하고 있다는 정부의 주장과는 정면으로 배치된다.

또한, 판매 가격 형성에는 국제 시세, 고환율, 코로나19 이후 급등한 국제 운송비, 인건비, 그리고 영세하고 복잡한 국내 유통 구조 등이 복합적으로 작용한다. 할당관세는 가격 인하보다는 인상 요인을 억제하는 방어적 효과에 그치는 경우가 많다. 구조적 원인 분석 없이 시장 행위자들을 '악'으로 규정하는 '보여주기식 책임 추궁'은 진짜 문제 해결을 가로막을 뿐이다. 더욱이 정부가 한편으로는 할당관세로 가격을 누르면서 다른 한편으로는 재정 지출을 확대해 물가 상승 압력을 가져오는 정책적 충돌도 일으키고 있다는 점이다.

3. 행정 편의주의와 전문성 결여가 낳은 40일의 덫

심각한 문제는 제도를 운용하는 하부 조직인 추천기관의 미숙함과 행정 편의주의다. 최근 정부는 축산물 수입 시 '40일 이내 보세구역 반출 의무' 규정을 모든 품목으로 확대하려 하고 있다. 축산물은 냉동과 냉 장의 소비기한이 다르고 부위별 소비 특성도 천차만별임에도 불구하고, 일률적으로 40일 내 판매를 강제 하는 것은 세부 현장을 전혀 모르고 펴는 정책이다.

특히 단 10kg의 잔량만 남아도 천재지변이 없는 한 해당 연도의 할당관세 혜택 전체를 소급하여 취소하고 수백 억 원의 관세를 추징하는 방식은 행정의 '비례의 원칙'을 정면으로 위반된다. 또한, 물량을 선착 순으로 배정하게 하여 수입업체 간 과당 경쟁과 덤핑 판매를 유도하고, 이로 인한 손해와 추징 리스크를 모두 수입업체에 전가하고 있다. 수입 추천과 사후 관리를 담당하는 육가공협회와 한국육류수출협회는 행정기본법에 근거한 세부 요령을 제정하거나 관리할 능력이 부족함에도 불구하고, 여전히 추천권과 수 수수료만 징구하며 시장의 혼란을 가중시키고 있다. 이들은 입안 예고나 의견 청취 기능조차 제대로 갖추 지 못한 채 수입 기업들에게 40일 준수만 요구하고 있다.

4. '열린 사회'의 정책 원칙: 비판과 수정의 부재

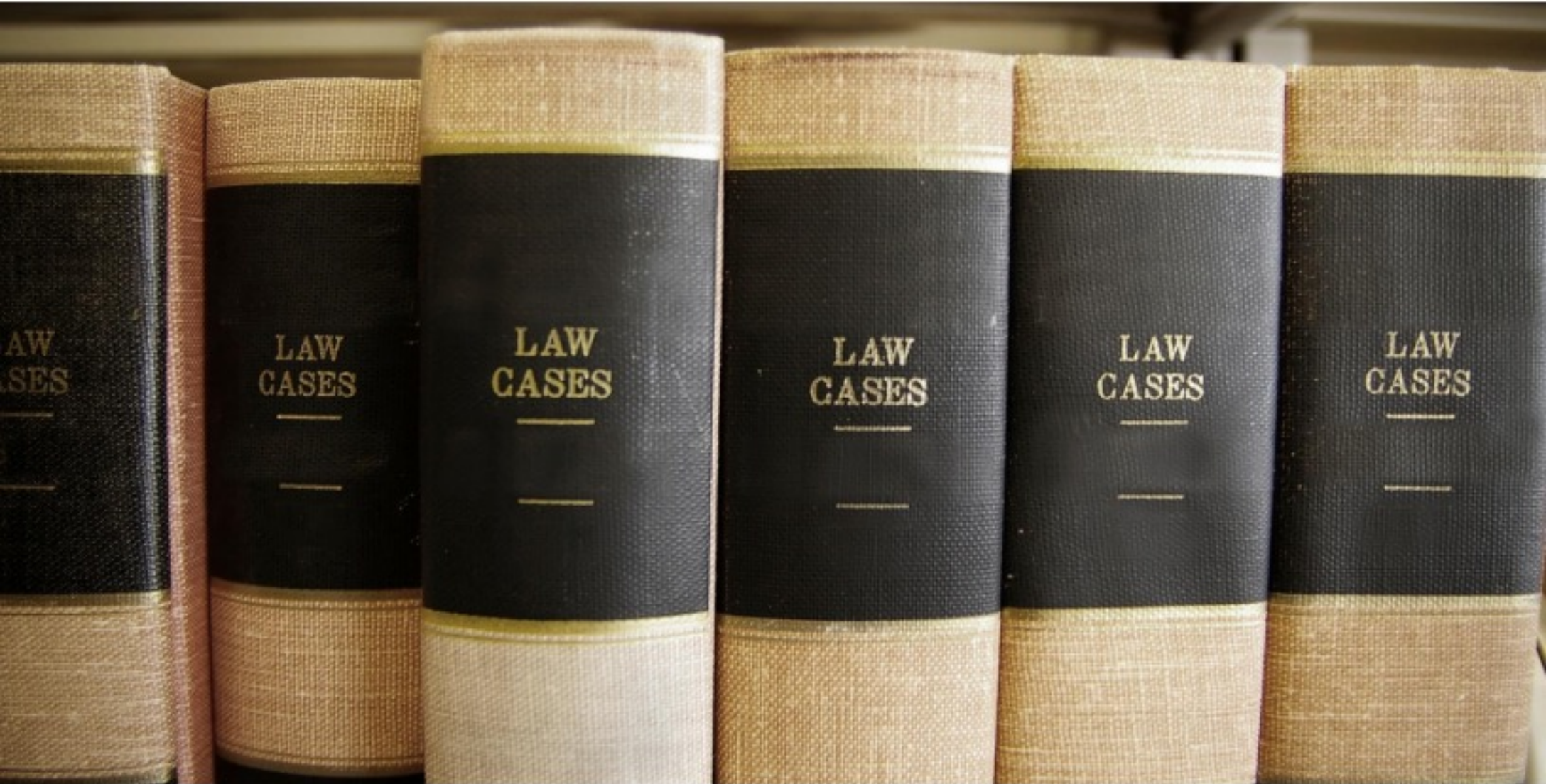
정치철학자 칼 포퍼는 인간 지식의 불완전함을 인정하고, 정책은 시행-평가-수정의 과정을 거치는 '점진적 사회 공학(Piecemeal Social Engineering)'을 통해 추진되어야 한다고 주장했다. 그는 어떤 정책도 절대적인 '정답'이 될 수 없으며, 공개된 비판 속에서 조금씩 조정해 나가는 과정이 필수적이라고 보았다. 하지만 현재의 할당관세 정책은 대통령의 말 한마디에 반대 토론 없이 일사천리로 규정이 만들어지고 시행되는 '닫힌 정책 구조'로 볼 수 있다.

정책 실패의 가능성을 전제로 하고, 다양한 이견과 비판이 제때 제기될 수 있는 의사결정 구조가 필수적이다. 가격이 불편하다는 이유로 매번 신속 처방을 반복하기보다, 지금의 개입이 어떤 신호를 왜곡하고 어떤 부작용을 낳고 있는지 공개적으로 따져 묻는 절차가 있어야 한다. 정책 책임자에게 불편한 의견도 제도적으로 전달될 수 있는 구조가 마련되어야 진정한 '열린 사회'의 정책이라 할 수 있을 것이다.

5. 결론: 시장 기능을 존중하는 원칙의 회복

할당관세 제도가 제 역할을 하려면 세 가지 원칙을 회복해야 한다. 첫째, 시장 가격 기능에 대한 존중이다. 둘째, 정책 과속에 대한 경계다. 셋째, 견제와 토론이 가능한 투명한 의사결정 구조다.

정부는 지금이라도 축산물 추천 세부 요령을 행정기본법에 맞게 재설계하고, 비례의 원칙에 어긋나는 과도한 소급 추징 규정을 개선해야 한다. 또한, 관리 능력이 검증되지 않은 추천기관들에 대한 전면적인 재검토와 전문성 확보가 시급하다. 시장을 통제와 압박의 대상으로 보는 시각에서 벗어나, 합리적인 제도 설계와 시장 참여자들과의 건강한 소통을 통해 물가 안정의 해법을 찾아야 한다. 원칙 없는 물가 대책은 결국 국민과 시장이 그 값비싼 대가를 치르게 된다는 점을 명심해야 한다. 비싸면 비싼 대로 소비자가 선택할 수 있도록 정부가 개입을 늦추어야 한다.



최신 관세 판례 분석

관세법상 외국물품이 우리나라에 반입되어 수입이 이루어진 시점이 문제된 사건 (대법원 2025두 34241)

1, 사건 개요

- 2021. 4. 30. 갑 주식회사는 호주 소재 회사로부터 수입한 칩용 신선감자에 관한 협정관세율을 같은 날을 기준으로 한 0%로 적용하여 입항전 수입신고를 하였음.
- 관할 세관장이 위 감자 입항일인 2021. 5. 1.을 기준으로 협정관세율 141.8%가 적용되어야 한다고 보아 갑 회사에 관세 등을 부과한 사안.
- 입항이 이루어진 2021. 5. 1. 이후의 시점을 기준으로 협정관세율 141.8%가 적용되어야 한다고 본 원심판단을 수긍한 사례



김 유 진

관세사

Jykim0104@shcs.kr

[PROFILE]

- 신한관세법인
- 수출입 통관
- 외환 컨설팅
- FTA 자문

2. 쟁점사항

입항전 수입신고를 제한하는 관세법 시행령 제249조 제3항 제1호의 취지

3. 판결요지

(1) 관세법상 '입항전 신고' 규정의 취지

관세법은 수입신고를 하는 때의 물품의 성질과 그 수량에 따라 관세를 부과하도록 규정한다. 물품의 수입신고는 해당 물품을 적재한 선박이 입항된 후에 할 수 있음을 원칙으로 하되, 신속한 통관이 필요한 경우에 한하여 예외적으로 입항전 수입신고를 할 수 있도록 규정하고 있다.

입항전 수입신고는 물품을 적재한 선박 또는 항공기가 그 물품을 적재한 항구 또는 공항에서 출항하여 우리나라에 입항하기 5일 전(항공기의 경우 1일전)부터 가능하다. 다만, 세율이 인상되거나 새로운 수입요건을 갖출 것이 법령에서 요구되는 물품의 경우에는 입항전 수입신고가 아닌, 해당 물품을 적재한 선박 등이 우리나라에 도착된 후에 수입신고하여야 한다고 규정하고 있다.

이는 입항전 수입신고 당시 해당 물품이 우리나라에 도착하는 날부터 높은 세율이 적용될 것이 예고되어 있는 경우 입항전 수입신고를 제한함으로써 이를 통해 높은 세율의 적용을 회피하는 것을 방지하려는 데 그 취지가 있다. (대법원 2011. 10. 13. 선고 2009두22072 판결 참조)

(2) 판결

감자를 적재한 선박이 입항한 시기가 2021. 5. 1. 17:06경이었고, 갑 주식회사는 2021. 4. 30. 호주 소재 회사로부터 수입한 칩용 신선감자에 관한 협정관세율을 같은 날을 기준으로 한 0%로 적용하여 입항전 수입신고를 하였다.

한·호주 FTA에 따른 위 감자에 관한 협정관세율은 수입 시점이 2021. 4. 30.까지인 경우에 한하여 0%가 적용되지만, 수입 시점이 2021. 5. 1.부터인 경우에는 141.8%가 적용된다.

해당 수입물품은 관세법 시행령 규정(제249조 제3항 제1호)에 따라 **세율이 인상될 예정인 물품**으로서 **입항전 수입신고가 애초에 불가능하였고**, 이에 따라 해당 선박의 입항이 이루어진 2021. 5. 1. 이후의 시점을 기준으로 협정관세율 141.8%가 적용되어야 한다고 본 원심판단을 수긍한 판결이다.

4. 실무적 시사점 및 전략

입항전 수입신고 제도는 물류의 신속성을 기하기 위한 편의 절차이지만, 세율인상이나 요건회피 등의 수단으로 오용되는 것은 엄격히 금지된다. 특히 높은 세율의 적용을 인위적으로 회피하는 행위를 방지하고자, 세율이 인상이 예고된 물품은 해당 물품을 적재한 선박등이 우리나라에 도착한 후에 수입신고 하여야 한다.

예상치 못한 관세 추징 리스크를 방지하려면 신고 전 단계에서부터 해당 건의 법적 적격성을 엄격히 검토해야 한다. 세율 변동 및 운송 지연 변수 등을 고려하여 입항전 수입신고가 가능한지 면밀히 파악하여 제도의 편의성에 의존하기 보다 통관의 안전성을 확보하는 노력이 필요하다.



논리로 푸는 HS 사례

섬유재질의 가방, ‘핸드백(4202.22)’과 ‘기타가방(4202.92)’의 구분 (조심 2025관0007)

제4202호는 가방류가 분류되고, 그 하위분류에서 트렁크·슈트케이스, 핸드백과 기타 가방을 구분하고 있습니다. 품목분류는 그 명칭이나 상업적 표현이 아니라 물품의 객관적인 구조와 기능, 그리고 주된 용도를 기준으로 이루어집니다.

특히 섬유재질 가방의 경우 소비자 관점에서는 ‘핸드백’으로 인식되는 경우가 많으나, HS 체계상 핸드백은 일정한 기능적·구조적 요건을 충족하는 경우에 한하여 인정됩니다.

이번 조심 2025관0007 사례는 HS 해설서(Explanatory Notes)에 근거하여 핸드백과 기타 가방의 경계가 어떠한 논리로 판단되는지를 비교적 명확하게 보여주는 사례입니다.



이 은 하

관세사

ehlee@shcs.kr

[PROFILE]

- 신한관세법인
- 수출입 통관
- 외환 컨설팅
- FTA 자문

1. 사례의 개요 및 쟁점 HS CODE

쟁점 물품은 섬유 소재의 가방으로, 손에 들 수 있을 뿐만 아니라 어깨 또는 허리에 매고 휴대할 수 있도록 끈과 결합 구조로 구성되어 있습니다. 외관상 소형 가방의 형태를 갖추고 있어, 수입자는 쟁점 물품을 '신변용품 수납'을 주된 목적으로 하는 핸드백에 해당한다고 보아 HS 제 4202 호 중 4202.22 호로 수입신고 하였습니다.

반면, 처분청은 쟁점 물품이 특정 신변용품 수납에 기능이 집중된 구조라기보다, 착용 방식의 다양성을 전제로 한 '범용적 휴대 가방'에 해당한다고 판단하였습니다. 즉, 손에 들거나 어깨·허리에 매는 등 다양한 사용 형태가 가능하다는 점에서 HS 체계상 '핸드백'보다는 '기타 가방'의 성격이 강하다고 보아 품목분류를 4202.92 호로 경정하였습니다.

따라서 본 사건의 쟁점은 쟁점 물품이 단순히 외관상 핸드백과 유사한지가 아니라, HS 해설서에서 설명하는 핸드백의 개념, 즉 개인 소지품을 휴대하기 위한 가방으로서 그 구조와 기능이 이에 부합하는지 여부에 있다고 할 수 있습니다.

2. 쟁점 HS CODE 에 대한 검토

제 4202.22 호는 신변용품 수납을 주된 목적으로 하는 핸드백을 대상으로 하는 반면, 제 4202.92 호는 핸드백·서류 가방 등 특정 유형에 해당하지 않는 기타 가방류를 포괄하는 보충적 성격의 호입니다.

따라서 특정 가방이 제 4202.22 호에 해당하기 위해서는, 그 외형뿐만 아니라 내부 구조, 수납 방식, 휴대 전제 등이 신변용품 휴대를 중심으로 설계되었음이 객관적으로 확인되어야 합니다. 이러한 요건을 충족하지 못할 때는, 비록 일반적인 인식 상 '핸드백'으로 불릴 수 있더라도 제 4202.92 호로 분류될 수 있습니다.

3. 결정 사유 및 판단

조세심판원은 HS 해석의 기본 원칙에 따라, 쟁점 물품의 객관적인 성질과 구조를 기준으로 판단하였습니다. HS 해설서에 따르면 핸드백은 화장품, 지갑 등 개인 소지품을 휴대하기 위하여 설계된 가방으로, 통상 손에 들거나 어깨에 매는 것을 전제로 합니다.

그러나 쟁점 물품은 다양한 휴대 방식을 허용하는 구조를 갖추고 있어, 특정 신변용품 수납이라는 목적에 기능이 집중된 가방으로 보기는 어렵다고 판단하였습니다. 이에 따라 조세심판원은 쟁점 물품을 섬유재질의 기타가방으로 분류하는 것이 품목분류 체계에 부합한다고 보아 청구를 기각하여 쟁점 물품의 세번을 제 4202.92 호로 판단하였습니다.

4. 실무상 시사점

본 사례는 가방류 품목분류에 있어 외관이나 일반적 명칭보다는 기능적 개념 충족 여부가 핵심 판단 기준이 된다는 점을 시사합니다. 특히 세울 차이나 FTA 협정세율 적용에 이견이 발생할 가능성이 있는 핸드백이나 기타 가방의 경우에는 품목분류 사전심사제도를 적극 활용할 필요가 있습니다.



Global Customs Insight

[트럼프 상호관세 무효화 판결과 재부과 (Plan B) 대응 전략]

1. 개요

최근 미국 연방대법원이 행정부의 광범위한 상호관세(IEEPA) 부과 권한에 대해 무효 판결을 내리면서 글로벌 무역 환경에 거대한 전환점이 마련되었습니다. 그러나 미 행정부는 즉각적으로 Trade Act §122를 동원해 새로운 관세를 부과하며 대응하고 있습니다. 이제 기업들은 과거 납부한 관세의 '환급'과 새롭게 부과되는 관세의 '대응'이라는 두 가지 트랙을 동시에 관리해야 하는 복합적인 국면에 직면했습니다.



이 하 나

관세사

hnlee@shcs.kr

[PROFILE]

- 신한관세법인
- 수출입통관
- 외환 컨설팅
- FTA 자문

2. 미국 관세 정책의 현재와 향후 전망

현재 미국의 관세 조치는 단기적 응급 조치에서 중장기적 타깃형 규제로 진화할 것으로 예상됩니다.

(1) 단기 조치 (즉시실행)

백악관은 2026년 2월 24일, 10%의 임시 수입관세를 150일간 부과한다고 발표했습니다.

(2) 중장기 전망

§122의 시한(150일)이 종료되면, 미 행정부는 §301(불공정무역)이나 §232(국가안보)로 전환하여 더 강력하고 오래 지속되는 관세 체계를 설계할 가능성이 높습니다.

(3) 품목별 리스크 세분화

일괄 부과 방식에서 향후 품목(HS Code) 및 국가별 타깃 방식으로 이동함에 따라, 공급망별리스크 관리가 더욱 중요해질 것입니다.

3. 주요 주체별 대응 체크리스트

(1) 미국 수입자

● 환급 데이터 식별

IEEPA 부과분 중 납부 완료된 내역과 확정(Liquidation) 여부를 리스트업하여 환급 대상을 확정해야 합니다.

● 환급 경로 선택

CBP의 가이드를 주시하며 일괄 환급, protest(행정쟁송), 또는 CIT 소송 중 유리한 경로를 선택해야 합니다.

● 수령 인프라 점검

ACE 계정 및 ACH(전자 환급) 등록 상태를 확인하여 실제 환급금 지급에 대비해야 합니다.

(2) 한국 수출자

● 환급 귀속 합의

수입신고인(IOR)이 받은 환급금을 실제 경제적 부담자인 한국 본사로 정산하기 위한 법적 계약을 즉시 체결해야 합니다.

● 이전가격 재설계

관세 변동성을 마진에 섞지 않고, 기준 원가에서 관세를 분리(Net cost base)하여 별도 계정으로 정산하는 구조를 권장합니다

- **계약서 보완**

'환급 귀속 조항'과 향후 관세 재부과 시 가격을 조정할 수 있는 '관세 재부과 조항'을 계약서에 필수적으로 포함해야 합니다.

4. 향후 대응 전략

관세 환급은 자동적으로 이루어지는 것이 아니기 때문에, 사전에 준비를 하여야 합니다.

- **HS 코드 및 공급망 점검**

향후 §301/§232 전환에 대비해 품목별(HS 6~10 단위) 리스크 맵을 구축하고, 원산지 규정에 따른 관세율 변화를 사전에 시뮬레이션해야 합니다.

- **AI 기반 통관 도구 활용**

국가별 법령과 세관 예규가 급변하는 시기인 만큼, AI 기술을 활용해 서류 오류를 사전에 점검하고 정확한 HS 코드를 추천받아 통관 리스크를 최소화해야 합니다.

- **정부 및 유관기관 채널 강화**

한국 주력 산업(자동차, 배터리 등)에 대한 미국의 추가 규제 가능성에 대비해, 한국 정부의 통상 대응 자료(현지 고용 및 투자 기여도 등)를 선제적으로 공유하고 협력해야 합니다



FTA 및 수출입 실무 안내

「대한민국과 영국 간의 자유무역협정」 개정 발효

1. 추진 개요

「대한민국과 영국 간의 자유무역협정」(이하 '한-영 FTA')의 '원산지 제품'의 정의 및 행정협정의 방법에 관한 의정서(이하 '원산지의정서') 개정 발효(25.12.18.)하기로 했습니다.

2. 주요 내용

한-영 FTA의 원산지의정서가 개정 발효(25.12.18.)됨에 따라 올해 만료예정인 EU 누적 예외 규정(제3조제1항·제2항 각주 1) 및 EU 직접운송 예외 규정(제13조제1항 각주 2)이 2027년 7월 1일 까지 연장되었습니다.

아울러, 상기 연장기간은 2027년 7월 1일 또는 한-영 FTA 개선협상(타결: '25.12.15) 발효일 중 더 빠른 날에 적용이 중단됩니다.



손 성 곤

지사장/관세사

skson@shcs.kr

[PROFILE]

- 신한관세법인
- 수출입통관
- 외환 컨설팅
- FTA 자문

즉, 아래와 같이 요약할 수 있습니다.

- EU 누적 예외 연장: 영국산 제품 제조 시 사용된 EU산 원재료나 공정을 역내 산(영국산 으로 인정해주는 규정이 2027년 7월 1일까지 유지됩니다.
- EU 직접운송 예외 연장: 영국에서 한국으로(또는 반대로) 물품을 보낼 때, EU 지역을 경유 하거나 EU에서 환적하더라도 직접운송으로 인정되어 FTA 혜택을 받을 수 있는 규정이 연장 되었습니다.
- 종료 조건: 2027년 7월 1일 또는 한-영 FTA 개선협상 발효일 중 더 빠른 날에 종료됩니다.

3. 우리 기업에 대한 기대효과

1) 고객사 입장에서의 혜택

① 공급망 유지 및 원가 절감 (수출/수입 공통)

가장 큰 혜택은 기존의 공급망을 변경할 필요가 없다는 것입니다.

영국 수출 기업: 제품 생산에 EU산 부품을 사용하더라도 한국산으로 인정받기 수월하여, 영국 수입자에게 무관세 혜택을 계속 제공할 수 있습니다.

영국 수입 기업: 영국 공급업체가 EU산 원료를 섞어 쓰더라도 FTA 적용이 가능하므로, 수입 관세 부담이 늘어나지 않습니다.

② 물류 효율성 및 비용 최적화

영국과 한국 사이의 직항 노선 외에도, 인프라가 잘 갖춰진 EU 내 주요 항만이 나 공항(예: 로테르담, 프랑크푸르트 등)을 경유지로 자유롭게 활용할 수 있습니다. 이는 물류비 절감과 운송 시간 단축에 기여합니다.

③ 행정적 연속성 확보

올해 말로 종료될 예정이었던 규정이 연장됨에 따라, 급하게 원산지 판정 프로세스를 수정하거나 새로운 인증수출자 자격을 준비해야 하는 행정적 혼란과 비용을 방지할 수 있습니다.

2) 고객사 입장에서의 리스크

① 한시적 혜택에 따른 불확실성

이번 조치는 '영구적'인 것이 아니라 2027년 7월까지의 '시한부' 연장입니다. 특히 개선협상 발효 시점에 따라 종료일이 앞당겨질 수 있어, 장기적인 계약 체결 시 원산지 충족 여부를 계속 모니터링 해야 하는 번거로움이 있습니다.

② 개선협상 결과에 따른 급격한 변화 리스크

지난 2025년 12월 15일 타결된 개선협상 내용(자동차 RVC 완화 등)이 발효되면, 새로운 원산지 기준이 적용됩니다. 이때 EU 누적 인정 범위가 축소되거나 조건이 변경될 경우, 현재의 예외 규정에 의존하던 기업들은 갑작스러운 관세 부과 위험에 직면할 수 있습니다.

③ 증빙 서류 관리의 복잡성

EU 경유 시 '직접운송 예외'를 인정받기 위해서는 통제 하에 있었다는 증빙(비조작 증명서 등)을 철저히 관리해야 합니다. 규정이 연장되었다고 해서 관리가 소홀해질 경우, 사후 검증에서 추징을 당할 위험이 여전히 존재합니다.

5. 전망

이번 「대한민국과 영국 간의 자유무역협정」(이하 '한-영 FTA')의 '원산지 제품'의 정의 및 행정협정의 방법에 관한 의정서(이하 '원산지의정서') 개선협상 타결로 특히 자동차(RVC 25%로 완화), 가공식품, 화장품 등의 원산지 기준이 크게 유리해졌습니다. 예외 규정이 종료된 이후에는 이러한 새로운 기준을 활용하여 FTA 혜택을 유지하는 전략이 필요합니다.



관세무역개정 내용과 의견

「보세화물관리에 관한 고시」 일부 개정

1. 개요

「보세화물관리에 관한 고시」는 관세법 제156조에 따른 보세구역외장치장, 제169조의 지정장치장, 제183조의 보세창고에 장치할 물품에 대해 적용함으로써 보세화물의 효율적인 반출입절차 및 보관관리에 목적을 두고 있습니다. 이와 관련하여 개정 내용 중 주요 내용 중심으로 안내 드립니다.

2. 개정이유

- 물가안정을 위해 할당관세 공고 물품 등을 반출명령 대상으로 추가
- 물류촉진 위해 긴급수급조정조치 대상 중 관세청장이 고시하는 물품에 대하여 수입, 반송 신고지연 가산세 대상 추가
- 견본품반출허가 기간 연장 또는 취하에 대한 근거 규정 마련



김 다 은

관세사

dekim@shcs.kr

[PROFILE]

- 신한관세법인
- 수출입통관
- 외환 컨설팅
- FTA 자문

3. 주요 개정내용

(1) 보세구역에 반입된 물품의 반출명령 사유 추가 (제6조제1항)

- 할당관세 공고 물품 등 국내안정 필요 품목의 보세구역 장기간 비축행위 차단 위험
- 제1항의 1호 및 2호를 각각 분리하고, 3호 4호 신설

개정 전	제6조(반출명령)) ① 세관장은 보세구역에 반입된 물품이 보세구역의 수용능력을 초과하여 추가로 물품반입이 곤란하거나, 태풍 등 재해로 인하여 보세화물에 피해의 우려가 있다고 인정될 때 해당 물품을 다른 보세구역으로 반출하도록 명령할 수 있다.
개정 후	제6조(반출명령) ① 세관장은 <u>다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우, 보세구역에 반입된 물품을 다른 보세구역으로 반출하도록 명령할 수 있다.</u> 1. 보세구역의 수용능력이 초과되어 추가로 물품반입이 곤란한 경우(분리) 2. 태풍 등 재해로 인하여 보세화물에 피해의 우려가 있다고 인정되는 경우(분리) 3. 제34조제1항제2호 내지 제4호에 해당하는 물품으로서 보세구역내 매점매석의 우려가 있다고 인정되는 경우 (신설) 4.기타 물품의 종류·성질, 반입사유 등을 고려하여 물품의 반출이 필요하다고 세관장이 인정하는 경우 (신설)

(2) 견본품 반출허가 기간연장, 취하 근거 신설(제30조제3항)

- 견본품반출허가 기간 연장 또는 취하에 대한 근거 미비로 관련 규정 신설

신설 규정	제30조(견본품 반출입 절차) ③ <u>제1항에 따른 견본품반출허가를 받았으나 검사·시험에 장시간이 소요되는 등(단, 소모성 물품은 제외한다) 부득이한 경우 반출기간을 연장하거나, 일정 취소 사유가 발생한 경우에는 별지 제28호의2서식의 견본품반출허가 기간 연장·취하 신청(승인)서를 세관장에게 제출하여야 하며, 세관장은 필요하다고 인정되는 기간의 범위 내에서 견본품반출허가 기간을 연장·취하할 수 있다.</u>
-------	---

(3) 수입(반송)신고 지연 가산세 부과대상물품 확대 (제34조제1항)

- 물류 축진을 위한 수입, 반송 신고 지연 가산세 부과대상 확대

개정 전	제34조(가산세) ① 다음 각호의 물품은 반입일로부터 30일 이내에 수입 또는 반송신고하여야 한다. 신고기한을 경과하여 수입 또는 반송신고를 한 때에는 법 제241조 및 영 제247조에 따라 가산세를 징수한다. 1. 다음 각 목의 보세구역 별표 1에 반입된 물품 가. 인천공항과 김해공항의 하기장소 중 지정장치장 및 보세창고 나. 부산항의 하선장소 중 부두내와 부두밖의 컨테이너전용보세창고(CY)·컨테이너전용지정장치장(CY)·컨테이너화물조작장(CFS) 다. 부산항의 부두내 지정장치장 및 보세창고 라. 인천항의 하선장소 중 부두 내와 부두 밖 컨테이너전용보세창고(CY)·컨테이너화물조작장(CFS) 2. 법 제71조제1항제1호 또는 제2호에 해당하는 할당관세 적용 물품 중에서 관세청장이 공고한 물품 3. 「경제안보를 위한 공급망 안정화 지원 기본법」 제29조제1항에 따라 위기품목으로 지정된 품목 중 관세청장이 공고한 물품
개정 후	제34조(가산세) ① 다음 각호의 물품은 반입일로부터 30일 이내에 수입 또는 반송신고하여야 한다. 신고기한을 경과하여 수입 또는 반송신고를 한 때에는 법 제241조 및 영 제247조에 따라 가산세를 징수한다. 1. 다음 각 목의 보세구역 별표 1에 반입된 물품 가. 인천공항과 김해공항의 하기장소 중 지정장치장 및 보세창고 나. 부산항의 하선장소 중 부두내와 부두밖의 컨테이너전용보세창고(CY)·컨테이너전용지정장치장(CY)·컨테이너화물조작장(CFS) 다. 부산항의 부두내 지정장치장 및 보세창고 라. 인천항의 하선장소 중 부두 내와 부두 밖 컨테이너전용보세창고 (CY)·컨테이너화물조작장(CFS) 2. 법 제71조제1항제1호 또는 제2호에 해당하는 할당관세 적용 물품 중에서 관세청장이 공고한 물품 3. 「경제안보를 위한 공급망 안정화 지원 기본법」 제29조제1항에 따라 위기품목으로 지정된 품목 중 관세청장이 공고한 물품 4. 「물가안정에 관한 법률」 제6조제1항에 따라 긴급수급조정조치 대상으로 지정된 물품 중 관세청장이 공고한 물품(신설)

4. 개정 의견

본 개정안은 보세화물의 장기 체화 및 매점매석 우려를 예방하고, 물류 흐름을 원활화하기 위한 제재체계 정비로 볼 수 있습니다. 다만 수입·반송 신고 지연 가산세 대상 확대에 따른 기업 부담이 과도해지지 않도록 불가피한 지연에 대한 예외적인 기준이 필요할 것으로 사료됩니다.

THE BEST CUSTOMS ADVISOR

We make the difference for your successful business!



 Shinhan